

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MARITZA A ARZENO PÉREZ
PARTE DEMANDANTE
V.
MARTA PARALITICCI Y OTROS
PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM...: SJ2025CV11067

SOBRE: LEY PARA LA REFORMA
DEL PROCESO DE PERMISOS
(LEY NÚM. 161-2009)

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR
LAS PARTES DEMANDADAS**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante por conducto de la representación legal
que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE y SOLICITA:**

1. Ante este Ilustrado Tribunal los días 7 y 8 de enero de 2025, se
presentaron sendas mociones en las cuales se solicita la desestimación de la
demanda. Plantean los demandados en primer lugar que la parte demandante
carece de legitimación Activa para incoar la presente demanda, que no se
cumplen con los requisitos para que se expida un Interdicto conforme la
jurisprudencia y que la demanda según redactada no aduce la concesión de
un remedio, por tratarse de alegaciones generales.

2. La parte demandante comparece respetuosamente a presentar su
oposición a la solicitud de desestimación, por cuanto a las demandadas no les
asiste la razón. Nos explicamos.

A. Sobre la legitimación Activa

1. Nuestro más alto Tribunal ha discutido en el contexto de procedimiento
civil, los términos capacidad para ser parte y capacidad procesal. *Álvareztorre
Muñiz v. Sorani Jiménez*, 175 DPR 398 (2009). En particular, el concepto
“capacidad” comprende “la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes en
el proceso (capacidad para ser parte) así como la posibilidad de su ejercicio y
actuación (capacidad procesal)”. Id., citando a R. Hernández Colón, *Práctica
jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil*, 4ta ed., San Juan, Ed.
Lexisnexis, 2007, Sec. 1002, pág. 96 esc. 6.

2. La capacidad procesal, que es la que nos ocupa, es la aptitud para comparecer en juicio y por lo tanto realizar, ejecutar válidamente la actividad procesal, los actos de parte. *Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez*, id, citando a F. Ramos Méndez, *Derecho Procesal Civil*, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 238. Por lo tanto la capacidad procesal lo es de la capacidad de obrar. Id.

3. Al ser la capacidad procesal una manifestación de la capacidad de obrar, las restricciones a esta última afectan la capacidad para comparecer en juicio. *Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez*, supra, citando a F. Ramos Méndez, *Derecho Procesal Civil*, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 247.

4. Unido a este precepto es pertinente, entender que una parte es aquella que está realmente interesada en la controversia del litigio y que está interesada en la protección de un derecho, . *Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez*, id.

5. Es decir, que la legitimación o acción legitimada debe entenderse como la facultad de poder comparecer y actuar en un juicio como demandante, demandado, tercero, o en representación de cualquiera de ellos. De esta forma, es requisito poseer legitimación activa para figurar como demandante y legitimación pasiva para ser demandado.

6. El concepto parte está reglamentado por la regla Regla 15.1 de Procedimiento Civil, la cual dispone que “[t]odo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se reclama ...”. 32 LPRA Ap.V. R. 15.1

7. Mediante este concepto se persigue identificar si existe un interés significativo por parte del demandante en la acción particular que pretende promover. *Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev.*, 152 DPR 54 (2000).

8. Atendido lo anterior, resulta necesario entonces atender la legitimación de una parte para el reclamo de un derecho. La “legitimación” consiste en “la

razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y obtener una sentencia vinculante”. *Álvareztorre Muñoz v. Sorani Jiménez*, supra.

9. Por su parte, la legitimación activa es una de las doctrinas de justiciabilidad utilizadas por el Tribunal para auto-limitarse. Esta requiere que el demandante demuestre: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato, preciso y no abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Véase *Col. Peritos Elec. v. AEE*, 150 DPR 327 (2000). *Asoc. de Maestros v. Torres*, 137 DPR 538 (1994). *Lozada Sánchez et al. v. JCA*, 184 D.P.R. 898, 917 (2012); *Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.*, 178 D.P.R. 527, 572 (2010); *Crespo v. Cintrón*, 159 D.P.R. 290, 299 (2003); *Col. Peritos Elec. v. A.E.E.*, 150 D.P.R. 327, 331 (2000); *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 D.P.R. 824, 835-836 (1992). 20 Id. Véase además, *Salas Soler v. Srio. De Agricultura*, 102 D.P.R. 716 (1974)

10. Por su parte en la esfera federal se ha resuelto que el requisito constitucional requiere: (1) que el promovente tenga algún interés afectado, real y concreto no hipotético o especulativo; (2) relación causal entre el interés y la inconstitucionalidad, y (3) que la intervención judicial pueda remediar el daño sufrido. Por su parte, la legitimación activa en su vertiente prudencial requiere: (1) que la acción que se impugna violente un derecho propio y no de un tercero y (2) que sea un daño particular y no generalizado. *Warth v. Seldin*, 444 U.S. 490 (1975).

11. Nuestro más alto foro ha señalado sobre lo anterior que:

Le corresponde al litigante demostrar que tiene acción legitimada para acudir al foro judicial, esto, en ausencia de alguna disposición legislativa que expresamente le confiera esa cualidad a ciertas personas. No obstante, se invita a los tribunales a interpretar **estos requisitos de forma flexible y liberal**. *Crespo v. Cintrón*, id, pág. 299. (Énfasis nuestro). Véase además, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, pág. 194

12. En cuanto a esa tendencia liberalizadora, nuestro Tribunal Supremo expresamente ha señalado que:

“ [C]uando se cuestiona la legitimación de una parte para entablar un pleito, el juzgador debe tomar como ciertas las alegaciones del reclamante e interpretarlas desde el punto de vista más favorable a éste. Nuestra jurisprudencia ha interpretado de forma flexible y liberal los requisitos de legitimación activa durante las últimas décadas, ya que de lo contrario se les cerrarían las puertas de los tribunales a aquellas personas y entidades que han sido adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de personas particulares y que presentan reclamaciones que pueden ser atendidas debidamente por el Poder Judicial. *Crespo v. Cintrón*, supra, pág. 299; *Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center*, supra, pág. 564

13. Sobre esta visión liberalizadora de los criterios para determinar legitimación activa, nuestro más alto Tribunal ha señalado que:

“...responde a un reconocimiento de que para cumplir con nuestra responsabilidad constitucional en esta época debemos interpretar liberalmente los requisitos de legitimación activa de aquellos que acuden al foro judicial en auxilio de nuestra jurisdicción.” *Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center*, id, pág. 564

14. Nótese que los primeros tres requisitos para poseer que la legitimación activa se concede bajo el estándar del daño, por lo que la persona que lo sufre es la idónea para presentar su acción. Esto obedece, sin duda, a que la persona que sufre un daño presumiblemente es quien llevará el pleito vigorosamente, ya que cuenta o con el beneficio de conocer todos los hechos concretos del caso.

15. Por lo anterior, conforme a la doctrina de legitimación activa, los daños definen si una persona puede ser parte en un litigio. Cabe mencionar, sin embargo, que además el análisis requiere establecer si la causa está enmarcada en un requisito de carácter prudencial o un requisito constitucional o nos encontramos ante una acción legitimada por un estatuto mediante el cual el legislador concedió a un litigante legitimación activa.

16. Sobre este particular nuestro más alto Tribunal ha señalado que:

Es objeto de discusión si el requisito de daños, **así como el de estar dentro de la "zona de intereses" del estatuto o disposición constitucional pertinente son requisitos constitucionales o si son sólo conceptos para limitar la habilidad de los tribunales para conferir capacidad en ausencia de un estatuto que la otorgue.** Se razona que cuando un estatuto

otorga capacidad debe inferirse que el derecho de una persona-sea sustantivo o procesal-ha sido lesionado o infringido. Además, confiriéndose a una parte capacidad por vía legislativa, desaparece en gran medida los escrúpulos judiciales que frenan a los tribunales ante el temor de una violación a la separación de poderes. *Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia*, supra, pág. 723-724. Énfasis nuestro.

17. La cita anterior, sin duda, refleja que sin entrar en adjudicar la controversia sobre la concesión de daños, sin duda al principio de un litigio el juzgador, debe determinar por quién es el titular del derecho. Por ello se deben considerar como ciertas las alegaciones de la demanda y permitirle al demandante presentar su causa de acción, de modo que tenga una oportunidad de presentar su prueba y posteriormente que el tribunal sentenciador, luego de aquilatarla y dirimirla, realice la adjudicación correspondiente en los méritos. Véase, *ELA v. PR Tel. Co.* 114 DPR 394 (1980).

18. No obstante lo anterior, en el caso de *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 DPR 824, 835 (1992), el Tribunal Supremo concluyó que, "en ausencia de un estatuto que expresamente confiera legitimación activa a ciertas personas", es que haría falta que el litigante demuestre su legitimación con los requisitos ordinarios, que han sido discutidos previamente.

B. El interdicto estatutario a tenor con la Ley para la reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, según enmendada

19. En el caso de epígrafe la causa de acción nace en virtud de un estatuto o legislación especial, que le concede la legitimación activa a la parte demandante. Este estatuto se conoce como la Ley para la reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, según enmendada en su artículo 14.6 dispone específicamente quienes están legitimados para querellarse por actuaciones como lo son las construcciones sin los debidos permisos.

20. La Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9011 et seq.) (Ley de Permisos o Ley Núm. 161-2009) se creó con el propósito de, entre otros, establecer un nuevo marco legal y administrativo que guiará la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de construcción por parte del Gobierno. A través de esta ley se creó la Oficina

de Gerencia y Permisos (OGPe), entidad encargada del análisis, concesión o denegación de determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y el uso de los terrenos del país. *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014).]

21. La referida ley establece en lo pertinente que:

Artículo 14.6.- Presentación de la querella.

“Cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés **propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal podría verse afectado, podrá presentar una querella contra una persona natural o jurídica o una entidad pública**, a través del Sistema Unificado de Información alegando: (a) el incumplimiento con las disposiciones o condiciones de los permisos expedidos; (b) la alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier disposición de la Ley 75 de 24 de junio de 1975 o esta Ley, las leyes habilitadoras de las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Ley de Municipios Autónomos, el Reglamento Conjunto de Permisos o demás reglamentos aplicables. Bajo ningún concepto, se puede utilizar una querella para realizar un ataque colateral a una determinación final o permiso que debió haber sido presentado oportunamente de conformidad con esta Ley.” (Énfasis nuestro).

Véase además *Capó Cruz v. Jta. Planificación et al.* 204 D.P.R. 581 (2020), en el cual el Tribunal reconoció y discutió la legitimación activa reconocida en la referida ley.

22. Las alegaciones de la demanda establecen lo siguiente:

6. “ La parte demandante es titular de la propiedad sita en urbanización Puerto Nuevo, 1012 calle Alpes San Juan, P.R. 00920-4151.
7. Esta colinda con la propiedad 1014 calle Alpes San Juan Puerto Rico 00920, en donde opera un Centro de Envejecientes llamado Hogar Tu Etapa Dorada.
8. Previo a este hogar, la propiedad estaba ocupada por el Sr. Enrique J. Villas quién operaba otro Hogar de Envejecientes.
9. En el inmueble propiedad de la parte demandada se han realizado construcciones sin los correspondientes permisos en violación al ordenamiento jurídico.
10. La parte demandante ha intentado de agotar todos los remedios antes de tener que acudir a solicitar el auxilio del Tribunal, sin éxito.
11. Por ello acudió ante el Municipio Autónomo de San Juan y allí se atendió una querella bajo el número 220P-59851QC-GP.
12. El 20 de julio de 2022, la oficina de permisos del Municipio Autónomo de San Juan le notificó al anterior inquilino, ocupante de la propiedad, que el municipio había realizado una inspección de la propiedad y que se habían realizado las siguientes obras:
 - a. remodelación y ampliación de la propiedad
 - b. cierre de marquesina
 - c. invasión de patios

d. cierre de área pública con contenedor de basura. (Exhibit 1 de la demanda)

13. El Municipio, como cuestión de hecho, señaló que no figuraba permiso alguno para las construcciones, por lo que constituían una violación al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios- Regla 1.6.7 de Permisos y Certificaciones y a la Ordenanza número uno serie 2006-07 artículo 7.02 “Reglamento de Cierre y Excavación en área pública del Municipio de San Juan.

14. A pesar de que el Municipio de San Juan emitió el correspondiente aviso, en la actualidad las violaciones y construcciones ilegales en el predio donde ubica el hogar continúan y por información y creencia nunca se legalizaron.

15. Estas construcciones, además, se extralimitaron llevándolas hasta la pared de la propiedad de la Sra. Arzeno invadiendo su propiedad. Estas son ilegales, por lo que a la demandante se le ha privado ilegalmente del disfrute pleno de su propiedad, en violación al ordenamiento jurídico vigente.

16. De igual forma, cuando ocurren eventos de lluvia copiosos las aguas de la edificación donde ubica Hogar Tu etapa Dorada invaden, discurren y se acumulan hacia la propiedad de la parte demandante.”

23. Surge de las alegaciones de la demanda en primer lugar que se cumplen con los requisitos del artículo 14.6 de la Ley 161- 2009, supra. La demandante es titular, ocupante y colindante de la parte demandada, y se alega en la demanda la violación a las disposiciones de la ley y la reglamentación sobre una construcción sin permisos según una determinación del Municipio Autónomo de San Juan, en específico la Regla 1.6.7 de Permisos y Certificaciones y a la Ordenanza número uno serie 2006-07 artículo 7.02 “Reglamento de Cierre y Excavación en área pública del Municipio de San Juan.

24. Por lo tanto, la demandante previo a la presentación de la demanda acudió al Municipio y presentó una querella, cuyo resultado surge de las propias alegaciones de la demanda.

25. Ahora, bien la propia Ley Núm. 161-2009, según enmendada, en su Art. 14.1 de la regla lo concerniente a la expedición de recursos extraordinarios para solicitar la revocación, paralización o demolición de una obra por incumplir con la Ley de Permisos o sus reglamentos. Específicamente, tal disposición establece lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con [j]erarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de [injunction], [mandamus], sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se

haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; **(4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.** (Énfasis nuestro)

26. La disposición antes citada establece un Interdicto de naturaleza estatutaria. Este injunction por ser de naturaleza estatutaria es distinto e independiente del injunction tradicional. Véase *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, 190 DPR 474 (2014).
27. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que en el caso del injunction tradicional, los criterios para su expedición y su rigidez obedecen a que este se adoptó para disponer de situaciones en las cuales no existe otro remedio en ley. *A.R.Pe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003).
28. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se trata de un interdicto de naturaleza estatutaria por lo que su rigurosidad es menor y por tanto no hay que cumplir con los criterios jurisprudenciales para expedir el interdicto tradicional, y conforme el caso *Hernández Torres v. Gobernador, supra*. No se requiere establecer los criterios de legitimación activa para Injunction tradicional, ya que la demanda nace en virtud de una causa de acción legitimada por el legislador.
29. Precisamente, es bajo los criterios del Interdicto tradicional que enmarca la solicitud de la desestimación la parte demandada, por lo cual es contraria a derecho su petición.
30. Nótese que las alegaciones de la demanda están basadas en la construcción sin permisos y una solicitud demolición en virtud de la ley especial, que legitima a la parte demandante a incoar la acción. Por lo tanto, los argumentos de la parte demandada sobre la falta de legitimación activa y los criterios para solicitar un interdicto obvian el estado de derecho, y las disposiciones de la ley antes citada. Por tanto debe ser declarada no ha lugar.

C. Sobre la Solicitud de desestimación al amparo de la regla 10.2 de las de Procedimiento Civil

31. La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2 establece que:

“Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; **(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;** (6) dejar de acumular una parte indispensable. Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción en que se formula la defensa (5) se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.”

32. Ante una moción para desestimar, apoyada en la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, basada en que las alegaciones dejan de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, deben darse por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda.

33. Las mismas se interpretarán liberalmente a favor de la parte demandante y serán examinadas de la manera más favorable a ésta. La parte promovente propiamente admite los hechos alegados en su contra. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, (1994); *First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines*, 114 DPR 426, 431-432. (1983).

34. "Si se alega que una demanda no aduce causa de acción, esta defensa se determinará a base de la faz de la demanda". Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Michie de Puerto Rico, §2602, página 200.

35. Unido a lo anterior nuestro más alto foro ha señalado también que cuando surgen dudas en cuanto a la legitimación de una parte de igual forma se deben como ciertas las alegaciones y se debe evaluar la causa de acción de

la manera más favorable a la parte que aduce que la posee. Véase *Crespo v. Cintrón*, 159 DPR 290, 299 (2003).

36. Como discutimos anteriormente, las alegaciones de la demanda establecen la construcción sin permisos asunto así concluido por el Municipio de San Juan.
37. Además, en la demanda se incluye una segunda causa de acción de daños y perjuicios, que establece la parte demandante se ha visto privada del disfrute de su propiedad de forma plena, por los actos culposos y negligentes de los demandados sin que hayan tomado acción correctiva alguna. Esta situación ha provocado que la parte demandante sufra y continúe sufriendo daños y angustias mentales. Estos daños se valoran en una suma no menor de \$50,000.00.
38. Se señala el quebrantamiento del deber jurídico también estatuido en el Código Civil de Puerto Rico en su artículo 801, de atender los problemas del descargue de las aguas pluviales, lo cual no ha hecho, y lo cual ha provocado que las aguas discurran al techo de la propiedad de la demandante provocando problemas de humedad en su techo. Además, ha provocado problemas en las paredes donde ubica una caja de interruptores lo que expone a la demandante a una situación de peligro extremo.
39. Además, se señala que la dueña de la propiedad MARTA PARALITICCI, tiene la obligación legal de atender los problemas del desagüe de las aguas pluviales, y a demoler toda construcción ilegal en su predio independientemente lo haya autorizado o no a un tercero.
40. Conforme las alegaciones de la demanda, en cuanto a esta segunda causa de acción de daños es claro que existe un nexo causal entre el quebrantamiento del deber jurídico de la parte demandada de canalizar las aguas a su propiedad, y que vienen como consecuencias de las construcciones ilegales de la propiedad de la parte demandada.
41. Atendido lo anterior, tomando como cierto las alegaciones de la demanda no procede la desestimación de la demanda a tenor con la regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, por lo que debe declararse no ha lugar las solicitudes de desestimación.

POR TODO LO CUAL, se solicita, muy respetuosamente, de este Honorable Tribunal que declare ha lugar el presente escrito y en su consecuencia:

- a. Declara no ha lugar las solicitudes de desestimación presentadas por las demandadas, por poseer legitimación activa estatutaria y de las alegaciones de la demanda surge una clara causa de acción legitimada por el legislador
- b. Declare no ha lugar la solicitud de desestimación formulado al amparo de la regla 10.2 de Procedimiento Civil por tratarse de una causa de acción plausible y conforme al estándar estatutario y jurisprudencial la parte demandante tiene una acción válida.

Respetuosamente, sometida.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2026.

CERTIFICO: Que he enviado copia fiel y exacta del presente escrito a los representantes legales de las partes de epígrafe, a través de la notificación automática que emite el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) de la Rama Judicial.

f/ JOSÉ R. DE LA CRUZ FELICIANO
RUA 11,780
PO Box 192880
San Juan, PR 00919-2880
Tel.: (787) 764-3500
Fax.: (787) 765-3632
bufetejosedelacruz@gmail.com